■ 공정거래위원회의 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 [별지 제14호 서식]

대리점거래의 공정화에 관한 법률 위반행위 신고서 [ ] (또는) 분쟁조정 신청서 [ ]

※ 대리점법 시행령 제19조의2제1항에서 정한 법 위반행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제공할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다.(공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정 참조)

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다. 다만, 신고인 정보 기재를 원치 않는 경우, 공정거래위원회 익명제보센터(www.ftc.go.kr)를 이용할 수 있습니다.

신고(청)인	성명(*)			생년월일(*)	
	사업자인 경우	사업자명		사업자등록번호	
		대표자 성명			
	주소(*)				
	연락처	전화번호(*)		휴대폰	
		팩스번호		이메일	
	피신고(청)인과의 관계			신고(청)인의 연간 매출액	

피신고(청)인	사업자명(*)			대표자 성명	
	주소 또는 전화번호(*)				
				관련부서 및 담당자	
	사업내용 또는 영업형태				
	피신고(청)인의 연간 매출액				

신고(청)내용(*)	
분쟁조정 여부(*)	[ ] 진행하였음([ ] 성립, [ ] 불성립·종결), [ ] 진행한 적 없음([ ] 조정희망, [ ] 조정불희망)
증거자료	[ ] 있음 [ ] 없음
신고인 신분공개 동의여부	[ ] 공개 [ ] 비공개 [ ] 사건 조치 후 공개

「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제27조 및 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제10조제2항에 의하여 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신 고 인 : (서명 또는 인)

공정거래위원회위원장 귀하

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

<첨부 1 : 신고서 작성 안내 및 위반행위 사전점검표>

신 고 서 작 성 안 내

◆ 신고서 용도

※ 이 신고서는 「**대리점거래의 공정화에 관한 법률**」(이하 **'대리점법'**이라 합니다)에 위반되는 행위에 대하여 공정거래위원회에 신고하고자 하는 경우에 사용할 수 있습니다.

- 공급업자와 대리점 간 재판매, 위탁판매 등과 관련하여 아래「위반행위 사전점검표」에 열거된 위반행위가 있을 경우 신고할 수 있습니다.

◆ 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」이 적용되지 않는 경우

※ 귀하의 신고가 다음에 해당하면 처리되지 않을 수 있으니, 확인한 후 신고하여 주시기 바랍니다.

1. 대리점이 공급업자가 납품 또는 위탁하는 상품을 그대로 판매하는 것이 아니라, 일부 가공하여 판매하는 경우
2. 대리점이 공급업자의 상품 또는 용역을 판매하는 것을 업으로 하지 않는 경우
3. 공급업자의 규모가 작아서 중소기업(중소기업기본법상 정의에 따름)이거나 중소기업협동조합(중소기업협동조합법상 정의에 따름)인 경우
4. 대리점의 규모가 커서 중소기업(중소기업기본법상 정의에 따름)도 아니고 중소기업협동조합(중소기업협동조합법상 정의에 따름)도 아닌 경우
5. 공급업자가 대리점에 대하여 거래상 우월한 지위를 가지고 있다고 인정되지 않는 경우
6. 해당 영업이 가맹사업(가맹사업거래의 공정화에 관한 법률상 정의에 따름)인 경우
7. 해당 영업이 대규모유통업자와 납품업자(대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률상 정의에 따름) 사이의 거래인 경우
8. 해당 영업이 금융투자업(자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 정의에 따름)인 경우

◆ 신고서 작성요령

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

※ 신고(청)인

- 핸드폰 번호나 이메일을 기재하시면 사건 접수 및 처리현황을 SMS 문자서비스나 이메일로 통보하여 드립니다.

- 신고인 정보 기재를 원치 않는 경우, 공정거래위원회 익명제보센터(www.ftc.go.kr-민원참여-공정위에 익명제보하기)를 이용할 수 있습니다.

※ 신고(청) 내용

- 아래「위반행위 사전점검표」에 있는 행위유형 중 귀하가 신고하고자 하는 내용에 가장 가까운 것을 찾아, 해당 여부 란에 체크표시(√) 한 후, 6하 원칙에 맞게 기재하여 주시기 바랍니다.

  - 언제 발생한 일인가요?
  - 어디서 발생한 일인가요?
  - 신고하시는 내용과 관련된 상대방 당사자는 누구인가요?
  - 경험하신 법 위반행위는 무엇인가요?
  - 상대방 당사자와의 거래관계 등 어떤 목적이나 동기에서 행위가 발생하였나요?
  - 신고하게 된 경위는 무엇인가요?

- 기재할 공간이 부족하면 <첨부 2: 신고내용 추가 작성 양식>에 추가 기재하여 주시기 바랍니다.

- 신고 내용 및 증거자료가 불일치하거나 신고내용의 사실관계를 확인할 수 없는 경우, 심사관이 신고인에게 신고 보완요청을 하였으나 보완내용이 분명하지 아니한 경우 또는 신고서가 허위로 기재된 경우에는 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

※ 분쟁 조정 여부

- 신고에 의한 사건처리는 법 위반상태의 시정을 목적으로 합니다. 따라서 직접적이고 신속한 피해 구제를 위해서는 분쟁조정이 더 적절한 수단임을 알려드립니다. 특히 분쟁조정 신청 시 채권 소멸시효가 중단되는 효과가 있으니 적극 활용하시기 바랍니다.

- 만약 본 신고서로 분쟁조정을 신청하여 조정이 불성립하는 경우에도 별도의 신고 없이 신고사건으로 진행됨을 알려드립니다.

※ 증거 자료

- 신고내용을 증명하는데 도움이 되는 증거 자료가 있으면 첨부하여 주십시오.

※ 대리점법 시행령 제19조의2 제1항에서 정한 법 위반행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제출할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다.(「공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정」 참조)

※ 신고와 관련하여 상담을 원하시면, 공정거래위원회 상담안내(☎1670-0007) 또는 대리점거래조사과(☎044-200-5154)로 문의하시기 바랍니다.

◆ 위반행위 사전점검표

연번	관련 법 조항	위반 사실	해당 여부
1	제5조 (대리점거래 계약서의 작성의무)	공급업자가 대리점과 계약을 체결하였지만(즉, 공급업자와 대리점간 대리점거래에 대한 의사의 합치가 있었지만), 대리점에 계약서를 제공하지 않은 경우	1-① (√)
		공급업자가 대리점에 계약서를 제공하였지만, 계약 체결 즉시 제공하지 않고 지연하여 제공한 경우	1-② (√)
		공급업자가 대리점에 계약서를 제공하였지만, 그 계약서에 공급업자와 대리점의 서명 또는 날인이 전부 또는 일부 누락된 경우	1-③ (√)
		공급업자가 대리점에 계약서를 제공하였지만, 거래형태, 거래품목 및 기간, 납품방법, 납품장소 및 일시, 상품대금의 지급수단 및 지급시기, 반품조건, 영업의 양도, 계약해지의 사유 및 계약해지 절차 관련 사항 등 대리점법 제5조 제1항에 규정된 사항이 명시되어 있지 않은 계약서를 제공한 경우	1-④ (√)
		공급업자가 계약서를 대리점과의 대리점거래가 종료된 날부터 3년동안 보관하지 않은 경우	1-⑤ (√)
2	제6조 (구입강제 행위의 금지)	공급업자가 대리점이 특정 상품 또는 용역을 주문하도록 강요하거나 주문할 수 밖에 없는 상황을 조성하여 구입을 강제한 경우	2-① (√)
		공급업자가 대리점의 주문내용을 일방적으로 수정하여 대리점이 구입할 의사가 없는 상품 또는 용역을 공급한 경우	2-② (√)
		공급업자가 대리점이 주문하지 않은 상품 또는 용역을 일방적으로 공급하여 구입하도록 한 경우	2-③ (√)
		여러 종류의 상품이나 용역을 묶음으로만 구입하도록 하였고, 이는 정상적인 거래관행을 고려할 때 부당한 경우	2-④ (√)
3	제7조 (경제상 이익 제공 강요행위의 금지)	공급업자의 필요에 따라 판매촉진행사를 실시하면서 그 비용·인력 등을 대리점이 부담하도록	3-① (√)

		강요한 경우	
		공급업자가 고용한 임직원 인건비의 전부 또는 일부를 대리점이 부담하도록 강요한 경우	3-② (√)
		대리점이 고용한 임직원을 공급업자의 사업장 또는 공급업자가 지정한 사업장 등의 장소에서 근무하도록 강요한 경우	3-③ (√)
		기부금, 협찬금이나 다른 명목으로 대리점거래와 무관한 경제상 이익의 제공을 강요한 경우	3-④ (√)
		판매촉진행사를 실시하면서 대리점의 예상 수익에 비하여 과도한 비용을 대리점이 부담하도록 강요한 경우	3-⑤ (√)
		대리점 거래에 수반되는 비용을 합리적 이유 없이 대리점이 부담하도록 강요한 경우	3-⑥ (√)
4	제8조 (판매목표 강제 행위의 금지)	대리점 계약을 중도에 해지하거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-① (√)
		상품 또는 용역의 공급을 중단하거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-② (√)
		대리점에 지급하여야 하는 금액의 전부 또는 일부를 지급하지 않거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-③ (√)
		상품 또는 용역의 공급을 현저히 축소하거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-④ (√)
		상품 또는 용역의 공급을 현저히 지연하거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-⑤ (√)
		외상매출기간 조정 등 결제조건을 종전보다 불리하게 하거나 그러한 의사를 표시함으로써 공급업자가 공급하는 상품 또는 용역의 판매목표 달성을 강제한 경우	4-⑥ (√)
5	제9조 (불이익 제공행위의 금지)	계약서 내용에 관하여 공급업자와 대리점의 의견이 일치하지 아니하는 경우 공급업자의 해석에 따르도록 하는 계약을 체결한 경우	5-① (√)
		계약 기간 중에 대리점의 의사에 반하여 거래조건을 추가하여 변경한 경우	5-② (√)
		계약의 전부 또는 일부를 해지하더라도 대리점이 손해배상을 청구할 수 없도록 한 경우	5-③ (√)
		합리적인 이유 없이 상품 또는 용역의 공급이나 대리점과 약정한 영업지원을 중단하거나 제한한 경우	5-④ (√)
		대리점 계약서 상의 판매장려금 지급 제한 사유에 해당하지 아니함에도 불구하고 판매장려금을 삭감하거나 지급하지 않은 경우	5-⑤ (√)
		대리점에 임대한 장비나 비품이 대리점의 귀책사유로 손실, 훼손된 경우 감가상각을 고려하지 아니한 가격으로 대리점이 변상하도록 한 경우	5-⑥ (√)
		공급업자의 귀책사유로 상품이 파손되거나 훼손되었음에도 불구하고 반품을 거부한 경우	5-⑦ (√)
		공급업자의 귀책사유로 인한 반품임에도 불구하고 운송비 등 반품에 드는 비용을 대리점에 부담하게 한 경우	5-⑧ (√)

		대리점과 사전협의 또는 통보 없이 일방적으로 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다는 조건으로 계약을 체결한 경우(단, 사전협의 또는 통보가 불가능한 경우는 제외됩니다)	5-⑨ (√)
		계약기간 중에 합리적인 이유 없이 거래를 중단하여 불이익을 준 경우	5-⑩ (√)
		판매장려금 지급기준, 판매수수료 등 당사자가 사전에 합의한 거래조건을 합리적 이유 없이 대리점에 일방적으로 불리하게 변경한 경우	5-⑪ (√)
		합리적 이유 없이 반품이 가능한 대상 상품을 한정하거나 공급한 제품의 일정비율 이내에서만 반품을 허용하는 등 부당하게 반품을 제한한 경우	5-⑫ (√)
		합리적 이유 없이 공급업자의 귀책사유로 정상적인 재판매가 불가능한 상품의 반품을 거부한 경우	5-⑬ (√)
6	제10조 (경영활동 간섭 금지)	대리점이 임직원 등을 선임 또는 해임하거나 임직원 등의 근무지역 또는 근무조건을 결정할 때 공급업자의 사전 지시 또는 사후 승낙을 받도록 한 경우	6-① (√)
		합리적인 이유 없이 대리점에 거래처 현황, 매출내역 등 영업상 비밀에 해당하는 정보를 제공하도록 요구한 경우	6-② (√)
		대리점의 거래처, 영업시간, 영업지역, 판촉활동 등을 공급업자가 일방적으로 정하여 이행을 요구한 경우	6-③ (√)
		합리적 이유 없이 대리점의 점포환경 개선(리뉴얼)을 요구한 경우	6-④ (√)
7	제11조 (주문내역의 확인요청 거부 또는 회피 금지)	대리점이 청약 또는 구입의사를 표시한 제품, 수량 등 주문내역의 정당한 확인요청을 거부 또는 회피한 경우	7-① (√)
		계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 대리점이 청약 또는 구입의사를 표시한 제품, 수량 등 주문내역의 정당한 확인요청을 거부 또는 회피하도록 한 경우	7-② (√)
8	제12조 (보복조치의 금지)	대리점이 대리점법상 분쟁조정 신청, 공정위 신고, 공정위 조사 협조, 공정위 서면실태조사 협조 등을 했다는 이유로 거래 정지, 물량 축소 등과 같이 대리점에 불이익을 주는 행위를 한 경우	8 (√)
9	기타(위 법 조항에 나열되지 않은 내용) ※ 이 경우, 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」상의 위반행위에 해당하지 않아 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.		9 (√)

<첨부 2 : 신고내용 추가 작성 양식>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	예) 1-①
신고(청)내용	
증거자료	

<첨부 3 : 신고서 작성 예시>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	2-①
신고(청)내용	**1. 피신고인과 신고인(대리점) 사이의 거래구조(재판매)** 신고인은 피신고인과 20##년 ##월 ##일 대리점 계약을 체결하였습니다(자료 1번 대리점 계약서 참조). 이후 20##년 ##월 ##일부터 피신고인으로부터 ## 브랜드의 ##, ##, ## 등 상품을 납품받아 소비자에게 판매하고 있으며, 소비자 판매가격과 피신고인 공급가격간의 차액을 통해 수익을 창출하는 형태로 영업을 하고 있습니다. 신고인은 다른 공급업자의 상품을 판매하지는 않고 있으며, 피신고인의 상품만을 판매하고 있습니다. **2. 대리점법 위반** 피신고인은 20##년 ##월 ##일부터 20##년 ##월 ##일까지의 기간 동안 ## 상품을 신고인에게 매월 ####개 이상 구매할 것을 요구하였습니다. 피신고인이 #분기에 신제품을 출시하려고 하는데, 그 전에 ##상품의 재고를 소진해야 한다는 이유였습니다. 그런데 신고인은 도저히 ##제품을 매월 ####개 판매할 수 없을 것으로 판단하였고, 이러한 사정을 설명하면서 피신고인의 요구를 거절하였습니다. 그러자 피신고인은 자신의 요구를 받아들이지 않을 경우 대리점 계약을 해지하겠다면서 수차례 ##제품의 구매를 요구하였습니다(자료 2번 피신고인의 영업사원과 신고인 사이의 문자 내역 참조). 이에 신고인은 영업을 계속 해나가기 위해 마지못해 피신고인의 요구대로 매월 ####개의 ##제품을 구매하였습니다. 이 과정에서 신고인은 총 ##,###,###원을 ##제품의 대금으로 지급하였고(자료 3번 신고인의 ## 제품 구매 내역 참조), 그렇게 구매한 ##제품 대부분은 판매가 되지 않아 큰 피해를 입었습니다(자료 4번 신고인의 ##제품 판매 내역 참조). 이러한 피신고인의 행위는 사전점검표의 2-①에 해당하는 것으로 보입니다.
증거자료	자료 1번 : 대리점 계약서 자료 2번 : 피신고인의 영업사원과 신고인 사이의 문자 내역 자료 3번 : 신고인의 ##제품 구매 내역 자료 4번 : 신고인의 ##제품 판매 내역